15 10 020

ДОГОВОР № 083/20-503

г. Москва «29» сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора Аркадьева Вячеслава Олеговича, действующего на основании доверенности № 55/20 от 10.04.2020 г., с одной стороны и

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по науке и инновациям Филонова М.Р., действующего на основании доверенности № 43-04 от 21.01.2020г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнения работ, связанных с испытаниями образцов (далее — Работы), предоставляемых для испытания Заказчиком на основании согласованных Заказчиком и Исполнителем Технических заданий (далее — ТЗ), содержащих объём, цену, сроки и требования к выполняемым Работам.

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, обусловленные соответствующим ТЗ, по цене, согласованной Сторонами в соответствующем ТЗ.

1.3 ТЗ оформляются на каждую партию образцов по установленной форме (Приложение № 1 к Договору) и являются неотъемлемой частью Договора.

1.4 Сроки выполнения Работ:

1.4.1 Начало: с момента поступления предоплаты в соответствии с п. 2 Договора и передачи образцов для проведения Работ по соответствующему ТЗ.

1.4.2 Окончание: устанавливается в соответствующем ТЗ.

1.5 Место проведения работ: местонахождение Исполнителя.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена работ определяется согласованным ТЗ, являющимся неотъемлемой частью Договора, и включает НДС 20%.

2.2 Заказчик в течение 3 (трёх) дней со дня выставления Исполнителем счёта выплачивает предоплату (аванс) в размере 100% от цены Работ, согласованной в ТЗ, в том числе НДС 20%.

2.3 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 По результатам выполнения Работ, согласованных в ТЗ, Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней акт выполненных работ (далее — Акт) и протокол или отчет результатов испытаний (Протокол или отчет) соответствующей предоставленной партии образцов.

3.2 Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ в приёме выполненных Работ, в котором указывает недостатки выполненных Работ и сроки устранения недостатков.

3.3 В случае невыполнения Заказчиком требований п. 3.2 Договора, Работы считаются выполненными качественно, в полном объёме и принятыми Заказчиком.

3.4 Сроки выполнения Работ, указанные в ТЗ, не включают время приёмки Заказчиком результата Работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1 **Заказчик вправе:**

4.1.1 Уточнять по согласованию с Исполнителем требования к содержанию и/или объему Работ. Изменение (дополнение) требований к Работам, установленных ТЗ, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.1.2 Проверять ход и качество выполнения Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.3 Заявлять Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения отчетных документов обоснованные претензии к результатам выполненных Работ.

4.2 **Исполнитель вправе:**

4.2.1 Вносить изменения в методику решения как частных, так и общих технических вопросов, а также в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат ТЗ и условиям Договора, не изменяют сроков выполнения Работ и не увеличивают их стоимость.

4.2.2 Запрашивать и получать у Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию.

4.2.3 Не начинать выполнение Работ в случаях нарушения Заказчиком условий, указанных в пункте 2.2 Договора.

4.3 **Заказчик обязан:**

4.3.1 Принять и оплатить результаты Работ в порядке, предусмотренном Договором.

4.3.2 Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.

4.4 **Исполнитель обязан:**

4.4.1 Выполнить Работы в соответствии с требованиями ТЗ и передать Заказчику результаты Работ (Акт и Протокол или отчет) в предусмотренные Договором сроки.

4.4.2 Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполняемых Работ по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 За нарушение сроков выполнения Работ, за выполнение Работ ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного (несвоевременно / не надлежаще) исполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 20% от оплаченной Заказчиком цены Работ, при выполнении которых допущена просрочка.

5.3 За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных Договором, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 20% от суммы задолженности.

5.4 Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика.

5.5 Упущенная выгода ни одной из сторон возмещению не подлежит.

5.6 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Каждая из сторон обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

6.2 К сведениям, признаваемых конфиденциальными, относится информация научного, технического, экономического и иного характера, содержащаяся в Техническом задании, документации и иных результатах выполнения работы в целом и по этапам, при условии, что такая информация имеет ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и стороны, обладающие такой информацией, принимают меры к ее охране или обязаны это делать в силу обязательств по настоящему Договору.

6.3 Стороны признают запрет на разглашение конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4 Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.5 Требование сохранения конфиденциальности информации не распространяется на случаи, когда предоставление информации является обязательным или прямо допускается в соответствии с императивными правилами, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами (в частности, предоставление обязательного экземпляра документов, предоставление текста Договора в государственные органы и подведомственные им организации и т.п.), или необходимо для защиты законных прав и интересов одной стороны в случае нарушения Договора другой стороной.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б) юридического характера — акты или действия государственных органов о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера — военные действия, забастовки, эпидемии, иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон и возникшие после заключения Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми сторона или стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

7.2 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих сторонам выполнить условия настоящего договора, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.3 Сторона, в отношении которой произошли форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно оповестить другую сторону о наступлении или прекращении этих форс-мажорных обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или отчетов в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) дней со дня получения претензии в письменной форме.

8.2 Неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2020, а в части взаиморасчетов — до полного выполнения принятых обязательств.

9.2 Договор пролонгируется на следующий календарный год, в случае если ни одной из Сторон не заявлено в письменной форме другой Стороне требование о расторжении Договора.

9.3 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо судом по требованию одной из Сторон при нарушении условий договора другой Стороной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Любые изменения и дополнения условий Договора, если в нем не предусмотрено иное, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами.

10.2 Вопросы, не урегулированные Договором, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3 Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в десятидневный срок.

10.4 При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», локальными актами Сторон.

10.5 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
119049, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4
ИНН 7706019535, КПП 770601001, БИК 044525593
р/с 40503810602204000000
к/с 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
ОКПО 02066500, ОКВЭД 85.22, ОКОПФ 75101

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
Место нахождения общества: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2
Почтовый адрес: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2
ИНН / КПП: 7105519283 / 710501001
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
300026,г. Тула,пр-т Ленина,106
ОГРН 1027700167110
к/счет №30101810700000000716
р/счет №40702810900040003617
БИК 047003716
ИНН 7744001497
КПП 710402001
ОГРН: 1137154026701 ОКПО: 24688283
ОКАТО:70401373000

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»
_____ М.Р. Филонов
_____ 2020 г.
М.П.

ЗАКАЗЧИК

Коммерческий директор
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
_____ В.О.Аркадьев
_____ 2020 г.
М.П.

Приложение 1
К договору № 083/20-503 от «29» 09 2020 года

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС»	Коммерческий директор ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
_____ М.Р. Филонов	_____ В.О.Аркадьев
_____ 2020 г.	_____ 2020 г.
	М.П.

ОБРАЗЕЦ

Техническое задание № ___ от ____ _____2019 года

1. Основанием для проведения Работ является Договор №

2. Цель выполнения Работ – _____

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии).

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 ……

4.2 ……

……

5. Нормативные документы:

5.1. ……

5.2. ……

……..

6. Срок выполнения работы_____рабочих дней с момента предоставления образцов.

7. Стоимость работ составляет _____(прописью), в том числе НДС.

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и Протокол или отчет.

1518020

Приложение 1

К договору № 083/20-503 от «29» 09 2020 года

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.Р. Филонов
_____ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Коммерческий директор
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

_____ В.О.Аркадьев
_____ 2020 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

1. Цель выполнения работы – исследование оксидного слоя, продуктов коррозии на металлопродукции ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

2. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

2.1 Образцы без ржавчины (различные цвета поверхности):

- №12 плавка 12000205;
- №16 плавка 12000493;
- №25 плавка 12000230.

2.2 Образцы с ржавчиной (различное образование ржавчины):

2.2.1 Старые образцы («грязная» вода) с балкона ЦЗЛ:

- №20 плавка 11900431;
- №25 плавка 11900765.

2.2.2 Свежие образцы («чистая» вода) с балкона ЦЗЛ:

- №12 плавка 12000217;
- №16 плавка 12000323;
- №25 плавка 12000432;

2.2.3 Образцы с возврата от потребителя (реагенты):

- катанка для увязки;
- №12 плавка 12000583;
- №14 плавка 12000592.

2.3 Образцы сравнения других производителей (6 шт.)

3. Основные этапы выполнения работ:

3.1 Определение химического состава основного металла (ОМ);

3.2 Внешний осмотр образцов, визуальный контроль макроструктуры оксидного слоя (ржавчины), описание наличия дефектов в соответствии с ГОСТ 21014;

3.3 Проведение микроструктурных исследований ОМ с измерением микротвердости и описанием структурных составляющих в металле;

3.4 Измерение толщины оксидного слоя методами сканирующей электронной микроскопии с определением элементного химического состава слоя. Сравнение химсостава

окалины образцов после термообработки «грязной» и чистой воды. Сравнение с составом окалины сторонних производителей;

3.5 Определение фазового состава воздушной окалины на поверхности катанки;

3.6 Определение причин ускоренного образования продуктов коррозии на арматурном прокате производства ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

4. Срок выполнения работы: 30 (тридцать) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя работы, предоставления Заказчиком Исполнителю полного комплекта образцов для исследований и информационных материалов.

5. Работа должна проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов.

6. По окончании выполнения работы Исполнителем передается Заказчику следующая документация: отчет с заключением

7. Стоимость работ составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

1518020

Приложение 1

К договору № 083/20-503 от « 29» сентября 2020 года

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.Р. Филонов
_____ 2022г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК
Коммерческий директор
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

_____ В.О.Аркадьев
_____ 2022г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 от 31.01.2022 г.

1. **Основанием для проведения Работ является Договор** № 083/20-503 от «29» сентября 2020 года

2. Цель выполнения работы – исследование «дефекта» макроструктуры катанки из высокоуглеродистых марок стали производства ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

3. Продукция, предъявляемая на экспертизу:

3.1. Образцы катанки диаметром 6,5 мм

- плавка 12108462 (1 шт.)
- плавка 12108465 (4 шт.)

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1. Квалификация дефекта в макроструктуре катанки;

4.2 Определение типа ликвирующих элементов с применением растрового электронного микроскопа;

4.3 Определение возможных причин проявления дефекта в катанке по п.4.1.

5. Срок выполнения работы: 30 (тридцать) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя работы и предоставления полного комплекта образов для исследования.

6. По окончании выполнения работы Исполнителем передается Заказчику следующая документация: Отчет с указанием квалификации дефекта в макроструктуре катанки; результатов оценки ликвирующих элементов; проявление вышеуказанного дефекта в макроструктуре катанки; возможных причин образования дефекта в макроструктуре катанки с рекомендациями по снижению его образования, акт выполненных работ.

7. Стоимость работ составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС.

8. В случае необходимости, дополнительно предоставляются образцы темплетов заготовки, что буде оговорено отдельным ТЗ.